Gmail **Comissão Mudanças Climáticas <comissao.mudclimaticas@gmail.com>**

Solicitação de modelo de Nota Fiscal

Comissão Mudanças Climáticas <comissao.mudclimaticas@gmail.com> 29 de abril de 2021 às 18:43

Para: "Judith Muntal (Iber-Geo)" <jmuntal@iber-geo.com>, Rafa rodrigo <rodrigo@mcrit.com>, Andreu Ulied Seguí <ulied@mcrit.com>, Oriol Biosca <obiosca@mcrit.com>, Livia Pereira <livia@sinergiaestudos.com.br>, Willian <willian@sinergiaestudos.com.br>, Jasminin Graciano <jasminin.graciano@waycarbon.com>, MCRIT <info@mcrit.com>, Felipe Bittencourt <felipe.bittencourt@waycarbon.com>

Prezados, boa tarde.

Verificamos junto à área financeira da CENTRAL como proceder para inserir empresas estrangeiras no sistema de pagamento e foi solicitado que a empresa estrangeira envie um modelo de Nota Fiscal que costuma utilizar para que verifiquem como adequar ao sistema.

Dessa, gostaríamos de solicitar à Mcrit um modelo de Nota Fiscal já utilizado pela empresa, para que o setor financeiro possa realizar essa verificação.

Atenciosamente,

Comissão Especial de Licitação

Anexo 10_1_Mudancas_CENTRAL_29abr21 (47816808) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 1

Gmail **Comissão Mudanças Climáticas <comissao.mudclimaticas@gmail.com>**

Solicitação de modelo de Nota Fiscal

Judith Muntal (Iber-Geo) <jmuntal@iber-geo.com> 30 de abril de 2021 às 12:20
Para: Comissão Mudanças Climáticas <comissao.mudclimaticas@gmail.com>
Cc: Rafa rodrigo <rodrigo@mcrit.com>, Andreu Ulied Seguí <ulied@mcrit.com>, Oriol Biosca <obiosca@mcrit.com>, Livia Pereira <livia@sinergiaestudos.com.br>, Willian <willian@sinergiaestudos.com.br>, Jasminin Graciano <jasminin.graciano@waycarbon.com>, MCRIT <info@mcrit.com>, Felipe Bittencourt <felipe.bittencourt@waycarbon.com>

Prezados, bom dia!

Segue o modelo de nota fiscal emitida no marco de outros contratos com recurso externo no Brasil, emitida com o CIF da empresa mas onde também aparece o CNPJ da empresa como empresa estrangeira registrada no Brasil e os dados bancarios da empresa. Segue também o contrato assinado para o projeto onde nos dados da empresa MCRIT como integrante do consorcio vencedor do certame aparece novamente o CIF e o CNPJ na pagina 2:

"MCRIT S.L, empresa legalmente constituída segundo a legislação espanhola, inscrita no CIF sob o no B58677428, inscrita no Brasil no CNPJ/MF sob o no22.384.593/0001-70, sediada na Rua Salvador Espriu, no 83, Caixa Postal no 08005, em Barcelona/Espanha".

Além disso, até segunda de manhá estaremos enviando as seguintes pendencias acordadas na reuniao de negociaçao:

1. Cronograma fisico-financeiro por moeda e consorciada.

2. Justificativas dos impostos para moeda estrangeira.

3. Dados bancarios das empresas.

Finalmente, já contactamos com a equipe do consulado da espanha para solicitar a validaçao dos documentos de habilitaçao exigidos no Brasil e copiamos voces para acompanhar o retorno.

Grata,

Judith Muntal
Partner
IBER-GEO CONSULTING
MOB BARCELONA
T. +34 609230142
@IberGeo
[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

FACT2132_RECIFE.pdf
886K

Contrato CT.PS. 19.7.184 - Consórcio MCRIT-Concremat.pdf
325K

Anexo 10_2_Mudancas_Consorcio_30abr21 (47816818) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 2

Mcrit
Salvador Espriu 83 08005, Barcelona
NIF B-58677428 - www.mcrit.com

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA
Avenida Cruz Cabugá n 1387, Barrio de Santo Amaro
Recife / PE
CNPJ: 09.769.035/0001-64

Barcelona, 14 de abril de 2021

Nota Fiscal Nº: 2132

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE REDES E RAMAIS CONDOMINIAIS E MOBILIZAÇÃO SOCIAL – PERC, EM APOIO ÀS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO CONDOMINIAL DAS SEDES MUNICIPAIS DE BELO JARDIM, BEZERROS, CARUARU, ESCADA, GRAVATÁ E SANHARÓ, TODAS EM PERNAMBUCO, REFERENTE AO BM 16/16 – MEDIÇÃO 16 DO CONTRATO CT.PS.19.7.184, PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021, REFERENTE AOS PRODUTOS: P2 - REGISTRO DE ATENDIMENTO GSAN; PRODUTO P5 – LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES (1.087 UNIDADES); PRODUTO P6-RAMAIS CONDOMINIAIS (1.148 UNIDADES); PRODUTO P7-REDES COLETORAS (1.341,80 METROS); PRODUTO P11-GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA (11 UNIDADES); P12-MULTIPLICADORES AMBIENTAIS (3 UNIDADES) e PRODUTO P14-RELATÓRIO FINAL.

Tarifa	24.453,25
Valor Total	**€ 24.453,25**

(*) Valor Total com os impostos incluídos
(**) Valor da nota fiscal em Reais Brasileiros **R$102.671,86** (cento e dois mil seiscentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos)

Mcrit, s.l.
Salvador Espriu, 83 baixos
08005 BARCELONA
www.mcrit.com

Dr. Eng. Andreu Ulied
Partner – Director
MCRIT,S.L
email. ulied@mcrit.com

DADOS DO BANCO ONDE A EMPRESA POSSUI CONTA CORRENTE:

NOME DO BANCO: CAIXABANK
SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES59 2100 4434 8602 0000 4881
NOME DA AGENCIA ICARIA
CÓDIGO DA AGENCIA: 4434 DÍGITO DA AGÊNCIA 86
BARCELONA ESTADO: ESPANHA
MCRIT SL – CIF B58677428
CNPJ: 22.384.593/0001-70

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona tomo 23115, folio 12, hoja 47603, inscripción 11

CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Remuneração por Preço Global

Celebrado entre a

Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA

e o

Consórcio MCRIT - CONCREMAT

Data: 30/05/2019

Anexo 10_4_Anexo_II_Contrato_CT_PS_19.7_184 (47816832) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 4

I. CONTRATO
REMUNERAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO DE UMA SOMA POR PREÇO GLOBAL

CONTRATO CT.PS Nº 19.7.184	**DATA:** 30/05/2019
Processo Nº 7869/2018	**SBQC** Nº 002/2018
Fundamento Legal: Contrato de Empréstimo Nº 2901/OC-BR, celebrado entre o Estado de Pernambuco e o BID, Lei Federal nº 13.303/2016 e Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios da COMPESA.	
Objeto: elaboração dos Projetos Executivos de Redes e Ramais Condominiais e Mobilização Social – PERC, em apoio às Obras de Implantação do Sistema de Esgotamento Condominial das Sedes Municipais de Belo Jardim, Bezerros, Caruaru, Escada, Gravatá e Sanharó, todas em Pernambuco.	
Prazos: **De Execução dos Serviços**: 15 (quinze) meses, contados a partir do primeiro dia útil após a data de recebimento da Ordem de início dos Serviços. Caso ocorra a demora injustificada no recebimento da Ordem de Serviços, esta será considerada recebida após 30 (trinta) dias úteis da sua emissão. **De Vigência do Contrato**: 21 (vinte e um) meses, contados da assinatura do presente instrumento.	
Valor do Contrato: **Em Moeda estrangeira:** € 323.114,96 (trezentos e vinte e três mil, cento e quatorze euros e noventa e seis centavos de euros). **Em Moeda nacional:** R$ 9.400.509,94 (nove milhões, quatrocentos mil, quinhentos e nove reais e noventa e quatro centavos)	
Dotação: A despesa decorrente deste Contrato correrá com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) previstos no Pedido de Autorização (PA) nº 001704/2018.	

Aos 30 dias do mês de maio de 2019, de um lado, a **COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO – COMPESA**, Sociedade de Economia Mista, inscrita no CNPJ sob o nº09.769.035/0001-64, com sede na Avenida Cruz Cabugá nº1.387, bairro de Santo Amaro, em Recife/PE, neste ato representada pelos seus Diretores Presidente, de Gestão Corporativa e de Novos Negócios, respectivamente, **ROBERTO CAVALCANTI TAVARES, JOSÉ CAVALCANTI CARLOS JÚNIOR e RICARDO BARRETTO VASCONCELOS**, eleitos em conformidade com os estatutos sociais da Companhia e, doravante denominado "Contratante", e, de outro lado, de outro, o **CONSÓRCIO MCRIT/CONCREMAT**, registrado na Junta Comercial do estado de São Paulo sob o nº 3550073141-1, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 33.735.517/0001-88, sediado na Avenida das Nações Unidas nº 13.771, Bloco I, 5º, Vila Gertudres, São Paulo/SP, CEP: 04794-000, formado pela **MCRIT S.L**, empresa legalmente constituída segundo a legislação espanhola, inscrita no CIF sob o nº B58677428, inscrita no Brasil no CNPJ/MF sob o nº22.384.593/0001-70, sediada na Rua Salvador Espriu, nº 83, Caixa Postal nº 08005, em Barcelona/Espanha, neste ato representada pelo Sr. **MARCELO MARCOS DA SILVA FONSECA**, portador da Cédula de Identidade nº18.606.068-3, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.072.088-35, e a **CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A**, inscrita no CNPF/MF sob o nº 33.146.648/0001-20, sediada na Rua Euclides da Cunha, nº 106, São Cristóvão, Rio de Janeiro, neste ato representada pelo Sr. **ELIZEU ALVAREZ DE LIMA,** portador da Cédula de Identidade nº8.556.417-5, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 018.197.908-00 **e/ou** Sr. **ANTÔNIO FERNANDO DO LIVRAMENTO MARTINS**, portador da Cédula de Identidade nº 7.141.661, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº764.845.648-68, ambas empresas formadoras do **Consórcio MCRIT-CONCREMAT** (doravante denominado "Empresa Consultora"), cada uma das quais será responsável conjunta e solidariamente perante o Contratante por todas as obrigações da Empresa Consultora neste Contrato, conferida a representação do Consórcio para os atos doravante praticados ao Sr. **ELIZEU ALVAREZ DE LIMA e/ou** Sr. **ANTÔNIO FERNANDO DO LIVRAMENTO MARTINS**, já qualificados anteriormente, tudo como registrado no Termo de Constituição de

Anexo 10_4_Anexo_II_Contrato_CT_PS_19.7_184 (47816832) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 5

Consórcio, em face do Processo CEL2 BID nº7869/2018 – Seleção Baseada na Qualidade e no Custo - SBQC nº 002/2018 – CEL2/BID, assim como da decorrente Não Objeção do Banco Interamericano de Desenvolvimento à celebração da avença, CBR 1082/2019, mediante as seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e estabelecem.

CONSIDERANDO:

(a) que o Contratante solicitou à Empresa Consultora a prestação de determinados serviços de consultoria definidos neste Contrato (doravante denominados “Serviços”);

(b) que à Empresa Consultora, havendo declarado ao Contratante que possui as aptidões profissionais requeridas e que conta com o pessoal e os recursos técnicos necessários, conveio prestar os Serviços nos termos e condições estipulados neste Contrato; e

(c) que o Contratante recebeu financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (doravante denominado “Banco”) para cobrir o preço dos Serviços e se propõe utilizar parte dos fundos deste financiamento para efetuar pagamentos admissíveis nos termos deste Contrato, ficando entendido que:

(i) o Banco só efetuará pagamentos a pedido do Contratante e com prévia aprovação do Banco;

(ii) estes pagamentos estarão sujeitos, em todos seus aspectos, aos termos e condições do Contrato de Empréstimo; e

(iii) somente o Contratante poderá ter qualquer direito decorrente do Contrato de Empréstimo e nenhuma outra pessoa terá direito a reclamar fundos do financiamento.

PORTANTO, as Partes por este meio acordam o seguinte:

1. Os documentos anexos ao presente Contrato serão considerados parte integral do mesmo. Os Apêndices estão relacionados em ordem de prevalência para sua interpretação:

(a) Condições Gerais do Contrato;

(b) Condições Especiais do Contrato;

(c) Os seguintes Apêndices:

Apêndice A: Descrição dos Serviços – Termos de Referência Negociados

Apêndice B e B1: Requisitos para a Apresentação de Produtos e Relatórios

Apêndice C: Pessoal Chave e Subconsultores

Apêndice D: Discriminação do Preço do Contrato em Moeda Estrangeira

Apêndice E: Discriminação do Preço do Contrato em Real

Apêndice F: Serviços e Instalações Fornecidos pelo Contratante

Apêndice G: Formulário de Garantia Bancária por Adiantamento - Não utilizado

Apêndice H: Cronograma Físico Financeiro

Apêndice I: Ata da Reunião de Negociação

2. Os direitos e obrigações mútuos do Contratante e da Empresa Consultora estarão estabelecidos no contrato, particularmente:

Anexo 10_4_Anexo_II_Contrato_CT_PS_19.7_184 (47816832) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 6

(a) A Empresa Consultora prestará os Serviços em conformidade com as disposições do Contrato; e

(b) O Contratante efetuará os pagamentos à Empresa Consultora de acordo com as disposições do Contrato.

Estando de acordo, as Partes assinam este Contrato na data indicada, na presença de 02 (duas) testemunhas que também o subscrevem.

ROBERTO CAVALCANTI TAVARES
Diretor Presidente
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO – COMPESA

JOSÉ CAVALCANTI CARLOS JÚNIOR
Diretor de Gestão Corporativa
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO – COMPESA

RICARDO BARRETTO VASCONCELOS
Diretor Novos Negócios
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO – COMPESA

MARCELO MARCOS DA SILVA FONSECA
Consórcio MCRIT/CONCREMAT
Contratada (representante da MCRIT)

ELIZEU ALVAREZ DE LIMA
Consórcio MCRIT/CONCREMAT
Contratada

ANTÔNIO FERNANDO DO LIVRAMENTO MARTINS
Consórcio MCRIT/CONCREMAT
Contratada

Testemunhas:

01.
CPF:

02.
CPF:

Anexo 10_4_Anexo_II_Contrato_CT_PS_19.7_184 (47816832) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 7

II. CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

1. Disposições Gerais

1.1 Definições	Quando os seguintes termos forem utilizados neste Contrato, terão os significados indicados a seguir, a menos que o contexto exija de outra forma: (a) Banco significa o Banco Interamericano de Desenvolvimento, Washington, D.C., EUA, ou qualquer outro fundo administrado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento; (b) CEC significa as Condições Especiais do Contrato por meio das quais o CGC pode receber emendas ou suplementos; (c) CGC significa estas Condições Gerais do Contrato; (d) Consultor ou Empresa Consultora significa quaisquer entidades públicas ou privadas, incluindo uma parceria, consórcio ou associação (PCA) que prestará os Serviços ao Contratante nos termos do contrato; (e) Contrato significa o Contrato assinado pelas Partes e todos os documentos anexos, enumerados em sua Cláusula 1, que são estas Condições Gerais do Contrato (CGC), as Condições Especiais do Contrato (CEC) e os Apêndices; (f) Data de Entrada em Vigor" significa a data em que o presente Contrato entrar em vigor conforme a Subcláusula 2.1 das CGC; (g) Governo significa o Governo do país do Contratante; (i) Integrante significa quaisquer das entidades que formam uma parceria, consórcio ou associação (PCA); e "Integrantes" significa todas estas firmas; (j) Lei Aplicável significa as leis e quaisquer outras disposições que tenham força de lei no país do Governo ou no país que se especifique nas Condições Especiais do Contrato (CEC) e que periodicamente possam ser aprovadas e estar vigentes; (k) Moeda Estrangeira significa qualquer moeda que não seja a moeda corrente no país do Contratante; (l) Moeda Nacional significa a moeda do país do Contratante; (m) Parte significa o Contratante ou a Empresa Consultora, conforme o caso, e "Partes" significa ambos; (n) Pessoal significa os empregados contratados pela Empresa Consultora ou Subconsultores para a prestação dos Serviços ou de uma parte dos mesmos; (o) Por Escrito significa qualquer meio de comunicação em forma escrita com prova de recebimento. (p) Preço do Contrato significa o preço a ser pago pela prestação dos Serviços, de acordo com a Cláusula 6; (q) Serviços significa o trabalho que o Consultor deverá realizar conforme este Contrato, descrito no Apêndice A; (r) Subconsultor significa qualquer pessoa ou empresa à qual o Consultor subcontrata a prestação de uma parte dos Serviços;

Anexo 10_4_Anexo_II_Contrato_CT_PS_19.7_184 (47816832) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 8

1.2 Lei que Rege o Contrato	Este Contrato, seu significado e interpretação, e a relação que cria entre as Partes serão regidos pela lei aplicável.
1.3 Idioma	Este Contrato é assinado no idioma **indicado nas CEC**, pelo qual se regerão obrigatoriamente todos os assuntos relacionados com o mesmo ou com seu significado ou interpretação.
1.4 Notificações	1.4.1 Qualquer notificação, solicitação ou aprovação que deva ou possa ser enviada nos termos deste Contrato deverá ser efetuada por escrito. Considerar-se-á que se enviou tal notificação, solicitação ou aprovação quando tenha sido entregue pessoalmente a um representante autorizado da Parte a que esteja dirigida, ou quando se tenha enviado a esta Parte no endereço **indicado nas CEC**. 1.4.2 Uma Parte pode mudar seu endereço para estas comunicações informando por escrito à outra Parte sobre esta mudança do endereço **indicado nas CEC**.
1.5 Local onde se Prestarão os Serviços	Os Serviços serão prestados nos locais indicados no Apêndice A; quando não estiver indicado o local onde se deve cumprir uma tarefa específica, se cumprirá no local que o Contratante aprove, seja no país do Governo ou em outro local.
1.6 Autoridade da Empresa Líder	Se o Consultor for uma parceria, consórcio ou associação (PCA) formada por várias empresas, os Integrantes autorizam a empresa **indicada nas CEC** a exercer em seu nome todos os direitos e cumprir todas as obrigações do Consultor frente ao Contratante nos termos deste Contrato, inclusive, entre outros, receber instruções e pagamentos do Contratante.
1.7 Representantes Autorizados	Os funcionários **indicados nas CEC** poderão adotar qualquer medida que o Contratante ou o Consultor deva ou possa adotar nos termos deste Contrato, e poderão assinar em nome destes qualquer documento que conforme este Contrato deva ou possa ser assinado.
1.8 Impostos e Encargos	O Consultor, o Subconsultor e o Pessoal pagarão os impostos indiretos, encargos, gravames e demais tributos que correspondam segundo a lei aplicável conforme **indicado nas CEC**, cujo montante se estima que foi incluído no Preço do Contrato.
1.9 Práticas Proibidas	1.9.1 O Banco requer que todos os Mutuários (incluindo beneficiários de doações), Agências Executoras ou Agências Contratantes, bem como todas as empresas, entidades ou pessoas físicas que apresentem ou estejam apresentando propostas ou participando de atividades financiadas pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionários (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e representantes, quer com atribuições expressas ou implícitas) observem os mais altos padrões éticos, e denunciem ao Banco todos os atos suspeitos de constituir Prática Proibida sobre os quais tenham conhecimento ou venham a tomar conhecimento durante o processo de seleção, negociação ou execução de um contrato. As Práticas Proibidas compreendem atos de: (i) práticas corruptas; (ii) práticas fraudulentas; (iii) práticas coercitivas; (iv) práticas colusivas e (v) práticas obstrutivas. O Banco estabeleceu mecanismos para denúncia de suspeitas de Práticas Proibidas. Qualquer denúncia deverá ser apresentada ao Escritório de Integridade Institucional (EII) do Banco para que se realize a devida investigação. O Banco também estabeleceu procedimentos de sanção para a resolução de casos. Além disso, o Banco celebrou acordos com outras instituições financeiras internacionais visando

Anexo 10_4_Anexo_II_Contrato_CT_PS_19.7_184 (47816832) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 9

	ao reconhecimento recíproco às sanções aplicadas pelos respectivos órgãos de sanção. (a) Para fins de cumprimento dessa política, o Banco define os termos indicados a seguir: (i) Uma "prática corrupta" consiste em oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar indevidamente as ações de outra parte; (ii) Uma "prática fraudulenta" é qualquer ato ou omissão, incluindo a tergiversação de fatos ou circunstâncias que deliberada ou imprudentemente engane ou tente enganar uma parte para obter benefício financeiro ou de outra natureza ou para evadir uma obrigação; (iii) Uma "prática coercitiva" consiste em prejudicar ou causar dano ou ameaçar, prejudicar ou causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou a seus bens para influenciar indevidamente as ações de uma parte; (iv) Uma "prática colusiva" é um acordo entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de alcançar um propósito impróprio, incluindo influenciar inapropriadamente as ações de outra parte; e (v) Uma "prática obstrutiva" consiste em: (aa) destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente evidência significativa para a investigação ou prestar declarações falsas aos investigadores com o fim de obstruir materialmente uma investigação do Grupo do Banco sobre denúncias de uma prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; e/ou ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para impedir a divulgação de seu conhecimento de assuntos que são importantes para a investigação ou a continuação da investigação, ou (bb) todo ato que vise a impedir materialmente o exercício de inspeção do Banco e dos direitos de auditoria previstos no parágrafo 1.9(f) a seguir. (b) for determinado que, em conformidade com os procedimentos de sanções do Banco, qualquer empresa, entidade ou pessoa física atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de bens e serviços, concessionários, Mutuários (incluindo os Beneficiários de doações), agentes executores ou agentes contratantes (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e representantes, quer sejam suas atribuições expressas ou implícitas), tiver cometido uma Prática Proibida em qualquer etapa da adjudicação ou execução de um contrato, o Banco poderá: (i) Não financiar nenhuma proposta de adjudicação de contrato para a aquisição de serviços de consultoria; (ii) Suspender os desembolsos da operação se for determinado, em qualquer etapa, que um empregado, agência ou representante do Mutuário, do Órgão Executor ou do Organismo Contratante cometeu uma Prática Proibida; (iii) Declarar uma contratação inelegível para financiamento do Banco e cancelar e/ou declarar vencido antecipadamente o pagamento de parte de um empréstimo ou doação relacionada inequivocamente com um contrato, se houver evidências de que o

Anexo 10_4_Anexo_II_Contrato_CT_PS_19.7_184 (47816832) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 10

	representante do Mutuário ou Beneficiário de uma doação não tomou as medidas corretivas adequadas (incluindo, entre outras medidas, a notificação adequada ao Banco após tomar conhecimento da Prática Proibida) dentro de um período que o Banco considere razoável; (iv) Emitir advertência à empresa, entidade ou pessoa física com uma carta formal censurando sua conduta; (v) Declarar que uma empresa, entidade ou pessoa física é inelegível, permanentemente ou por um período determinado, para: (i) adjudicação de contratos ou participação em atividades financiadas pelo Banco; e (ii) designação[1] como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor de bens ou serviços por outra empresa elegível a qual tenha sido adjudicado um contrato para executar atividades financiadas pelo Banco; (vi) Encaminhar o assunto às autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a lei; e/ou; (vii) Impor outras sanções que julgar apropriadas às circunstâncias do caso, inclusive multas que representem para o Banco um reembolso dos custos referentes às investigações e processo. Essas sanções podem ser impostas adicionalmente ou em substituição às sanções acima referidas. (c) O disposto nos incisos (i) e (ii) do parágrafo 1.9.1(b) se aplicará também nos casos em que as partes tenham sido temporariamente declaradas inelegíveis para a adjudicação de novos contratos, na pendência da adoção de uma decisão definitiva em um processo de sanção ou qualquer outra resolução. (d) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco conforme as disposições anteriormente referidas será de caráter público. (e) Além disso, qualquer empresa, entidade ou pessoa física atuando como licitante ou participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, solicitantes, licitantes, fornecedores de bens, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços, concessionários, Mutuários (incluindo os Beneficiários de doações), agentes executores ou agências contratantes (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), poderá ser sujeito a sanções, em conformidade com o disposto os acordos que o Banco tenha celebrado com outra instituição financeira internacional com respeito ao reconhecimento recíproco de decisões de inelegibilidade. Para fins do disposto neste parágrafo, o termo “sanção” refere-se a toda inelegibilidade permanente, imposição de condições para a participação em futuros contratos ou adoção pública de medidas em resposta a uma contravenção às regras vigentes de uma instituição financeira internacional aplicável à resolução de denúncias de Práticas Proibidas;

1 Um subconsultor, subcontratado ou fornecedor de bens ou serviços designado (utilizam-se diferentes nomes dependendo do documento de licitação) é aquele que cumpre uma das seguintes condições: (i) foi incluído pelo licitante na sua proposta ou solicitação de pré-qualificação devido a que possui experiência e conhecimentos específicos e essenciais que permitam ao cumprir com os requisitos de elegibilidade da licitação; ou (ii) foi designado pelo mutuário.

Anexo 10_4_Anexo_II_Contrato_CT_PS_19.7_184 (47816832) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 11

	(f) O Banco exige aos solicitantes, licitantes, fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e seus representantes e concessionários permitam que o Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos à apresentação de propostas e ao cumprimento do contrato e os submeta a uma auditoria por auditores designados pelo Banco. Qualquer solicitante, licitante, fornecedor de bens e seus representantes, empreiteiro, consultor, membro de pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços e concessionário deverá prestar plena assistência ao Banco em sua investigação. O Banco requererá ainda que os contratos por ele financiados com um empréstimo ou doação incluam uma disposição que obrigue os solicitantes, licitantes, fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionários a: (i) manter todos os documentos e registros referentes às atividades financiadas pelo Banco por um período de sete (7) anos após a conclusão do trabalho contemplado no respectivo contrato; e (ii) fornecer qualquer documento necessário à investigação de denúncias de Práticas Proibidas e (iii) assegurar-se de que os empregados ou representantes dos solicitantes, licitantes, fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionários que tenham conhecimento das atividades financiadas pelo Banco estejam disponíveis para responder às consultas relacionadas com a investigação provenientes de pessoal do Banco ou de qualquer investigador, representante, auditor ou consultor devidamente designado. Caso o solicitante, licitante, fornecedor de serviços e seu representante, empreiteiro, consultor, membro de pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços e concessionário se negue a cooperar ou descumpra o exigido pelo Banco, ou de qualquer outra forma crie obstáculos à investigação por parte do Banco, o Banco, a seu critério, poderá tomar medidas apropriadas contra o solicitante, licitante, fornecedor de bens e seu representante, empreiteiro, consultor, pessoal, subempreiteiro, subconsultor, prestador de serviços ou concessionário. (g) Quando um Mutuário adquire bens e contrata obras ou serviços distintos dos de consultoria ou serviços de consultoria diretamente de uma agência especializada no âmbito de um acordo entre o Mutuário e a respectiva agência especializada, todas as disposições do parágrafo 1.9.1 relativas às sanções e Práticas Proibidas sejam aplicadas integralmente aos solicitantes, licitantes, fornecedores de bens e seus representantes, empreiteiros, consultores, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, prestadores de serviços e concessionários (incluindo seus respectivos funcionários, empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), ou qualquer outra entidade que tenha firmado contratos com essa agência especializada para fornecer os bens, obras e serviços, que não os de consultoria, em conformidade com as atividades financiadas pelo Banco. O Banco se reserva o direito de obrigar o Mutuário a lançar mão de recursos tais como a suspensão ou a rescisão. As agências especializadas deverão consultar a lista de empresas ou pessoas físicas declaradas temporária ou permanentemente inelegíveis pelo Banco. Caso alguma agência especializada celebre um contrato ou uma ordem de compra com uma empresa ou um pessoas física declarada temporária ou permanentemente inelegível pelo Banco, o Banco não

Anexo 10_4_Anexo_II_Contrato_CT_PS_19.7_184 (47816832) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 12

	financiará os gastos correlatos e poderá tomar as demais medidas que considere convenientes. 1.9.2 Os Consultores, ao apresentar uma proposta declaram e garantem: (a) Que leram e entenderam as definições de Práticas Proibidas do Banco e as sanções aplicáveis à comissão das mesmas que constam neste documento. e se obrigam a observar as normas pertinentes; (b) Que não incorreram em nenhuma Prática Proibida descrita neste documento; (c) Que não adulteraram nem ocultaram nenhum fato substancial durante os processos de **S**eleção, aquisição negociação e execução do contrato; (d) Que nem eles nem os seus agentes, pessoal, subempreiteiros, subconsultores ou quaisquer de seus diretores, funcionários ou acionistas principais foram declarados inelegíveis pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco, nem foram declarados culpados de delitos vinculados a práticas proibidas; (e) Que nenhum de seus diretores, funcionários ou acionistas principais tenha sido diretor, funcionário ou acionista principal de qualquer outra empresa ou entidade que tenha sido declarada inelegível pelo Banco ou outra Instituição Financeira Internacional (IFI) e sujeito às disposições dos acordos celebrados pelo Banco relativos ao reconhecimento mútuo de sanções à adjudicação de contratos financiados pelo Banco ou tenha sido declarado culpado de um delito envolvendo práticas proibidas; (f) Que declararam todas as comissões, honorários de representantes ou pagamentos para participar de atividades financiadas pelo Banco; (g) Que reconhecem que o descumprimento de qualquer destas garantias constitui fundamento para a imposição pelo Banco de uma ou mais medidas descritas na Cláusula 1.9.1 (b).
1.10 Elegibilidade	Os Consultores e seus Subconsultores deverão ser originários de países membros do Banco. Considera-se que um Consultor ou subconsultor tem a nacionalidade de um país elegível se cumprir os seguintes requisitos: (a) Uma pessoa física tem a nacionalidade de um país membro do Banco se satisfaz um dos seguintes requisitos: (i) é cidadã de um país membro; ou (ii) estabeleceu seu domicílio em um país membro como residente de boa fé e está legalmente autorizada para trabalhar neste país. (b) Uma empresa tem a nacionalidade de um país membro se satisfaz os dois seguintes requisitos: (i) está legalmente constituída ou formada conforme as leis de um país membro do Banco; e (ii) mais de cinquenta por cento (50%) do capital da firma é de propriedade de pessoa física ou empresas de países membros do Banco.

Anexo 10_4_Anexo_II_Contrato_CT_PS_19.7_184 (47816832) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 13

	Todos os sócios de uma PCA e todos os subconsultores devem cumprir os requisitos acima estabelecidos. Se o Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria incluir o fornecimento de bens e serviços conexos, estes bens e serviços conexos devem ser originários de países membros do Banco. Os bens se originam em um país membro do Banco se foram extraídos, cultivados, coletados ou produzidos em um país membro do Banco. Um bem é produzido quando, mediante manufatura, processamento ou montagem o resultado é um artigo comercialmente reconhecido cujas características básicas, sua função ou propósito de uso são substancialmente diferentes de suas partes ou componentes. No caso de um bem que consiste de vários componentes individuais que devem ser interconectados (pelo fornecedor, comprador ou um terceiro) para que o bem possa operar, e sem importar a complexidade da interconexão, o Banco considera que este bem é admissível para seu financiamento se a montagem dos componentes individuais for feita em um país membro, independente da origem dos componentes. Quando o bem é uma combinação de vários bens individuais que normalmente são empacotados e vendidos comercialmente como uma só unidade, considera-se que o bem provém do país onde foi empacotado e embarcado com destino ao comprador. Para fins de determinação de origem dos bens identificados como "fabricado na União Europeia", estes serão admissíveis sem necessidade de identificar o correspondente país específico da União Europeia. A origem dos materiais, partes ou componentes dos bens ou a nacionalidade da firma produtora, montadora, distribuidora ou vendedora dos bens não determina a origem dos mesmos.

2. Início, Cumprimento, Modificação e Rescisão do Contrato

2.1 Entrada em Vigor do Contrato	Este Contrato entrará em vigor na data em que for assinado por ambas as partes ou outra data posterior **indicada nas CEC**. A data em que o contrato entrar em vigor é definida como a Data de Entrada em Vigor.
2.2 Começo da Prestação dos Serviços	A Empresa Consultora começará a prestar os Serviços a mais tardar no número de dias depois da Data de Entrada em Vigor **indicada nas CEC**.
2.3 Expiração do Contrato	A menos que se rescinda antes, conforme disposto na Subcláusula 2.6 destas CGC, este Contrato vencerá no final do prazo **especificado nas CEC**, contado a partir da data de entrada em vigor.
2.4 Modificações ou Mudanças	Os termos e condições deste Contrato, incluindo o escopo dos Serviços, somente poderão ser alterados mediante acordo por escrito entre as Partes. Não obstante, cada uma das Partes deverá dar a devida consideração a qualquer modificação ou mudança proposta pela outra Parte.
2.5 Força Maior	
2.5.1 Definição	Para os fins deste Contrato, "força maior" significa umacontecimento fora do controle de uma das Partes que faz com que o cumprimento das obrigações contratuais dessa Parte resulte impossível ou tão pouco viável que pode ser considerado impossível sob tais circunstâncias.
2.5.2 Não Violação do Contrato	O descumprimento por uma das Partes de quaisquer de suas obrigações nos termos do Contrato não será considerado como violação do mesmo nem como negligência, quando este descumprimento se deva a um evento de força maior, desde que a Parte afetada por tal evento (a) tenha adotado

Anexo 10_4_Anexo_II_Contrato_CT_PS_19.7_184 (47816832) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 14

	todas as precauções possíveis, tomado o devido cuidado e adotado medidas alternativas razoáveis a fim de cumprir os termos e condições deste Contrato; e (b) tenha informado à outra Parte tão prontamente quanto possível acerca da ocorrência desse evento.
2.5.3 Prorrogação do Prazo	O prazo dentro do qual uma Parte deva realizar uma atividade ou tarefa nos termos deste Contrato será prorrogado por um período igual àquele durante o qual esta Parte não tenha podido realizar tal atividade como consequência de um evento de força maior.
2.5.4 Pagamentos	Durante o período de incapacidade para prestar os serviços como resultado de um evento de força maior, a Empresa Consultora terá direito a continuar recebendo os pagamentos nos termos deste contrato, assim como a ser reembolsada por gastos adicionais razoáveis e necessários ocorridos em função dos serviços e reativação dos mesmos depois do final deste período.
2.6 Rescisão	
2.6.1 Pelo Contratante	O Contratante poderá dar por rescindido este Contrato se suceder quaisquer dos eventos especificados nos parágrafos (a) a (f) desta **S**ubc 2.6.1 das CGC. Nesta circunstância, o Contratante enviará uma notificação de rescisão por escrito à Empresa Consultora pelo menos com (30) dias de antecedência à data de rescisão, e com sessenta (60) dias de antecedência no caso referido na subcláusula (e). (a) Se a Empresa Consultora continuar inadimplente em relação às obrigações contratadas nos termos deste Contrato, dentro de trinta (30) dias depois de haver sido notificada ou dentro de outro prazo maior que o Contratante aceite posteriormente por escrito; (b) Se o Consultor for declarado insolvente ou em estado falimentar; (c) Se o Contratante vier a concluir que a Empresa Consultora participou em práticas corruptas ou fraudulentas durante a concorrência ou a execução do contrato; (d) Se a Empresa Consultora, como consequência de um evento de força maior, não puder prestar uma parte importante dos Serviços durante um período de não menos de sessenta (60) dias; (e) Se o Contratante, a seu critério e por qualquer razão, decidir rescindir este Contrato; (f) Se a Empresa Consultora não cumprir qualquer sentença definitiva adotada como resultado de um procedimento de arbitragem ou de um processo judicial conforme seja o caso, de acordo com a Cláusula 8 destas CGC.
2.6.2 Pela Empresa Consultora	A Empresa Consultora poderá rescindir este contrato, mediante uma notificação por escrito ao Contratante com não menos de trinta (30) dias de antecedência, se suceder um dos eventos especificados nos parágrafos (a) a (c) desta Subcláusula 2.6.2 das CGC: (a) Se o Contratante deixa de pagar um valor devido à Empresa Consultora nos termos deste Contrato, não sendo tal valor objeto de controvérsia conforme a Cláusula 7 destas CGC, dentro de quarenta e cinco (45) dias depois de haver recebido a notificação por escrito da Empresa Consultora sobre a mora no pagamento.

Anexo 10_4_Anexo_II_Contrato_CT_PS_19.7_184 (47816832) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 15

	(b) Se a Empresa Consultora, como consequência de um evento de força maior, não puder prestar uma parte importante dos Serviços durante um período não inferior a sessenta (60) dias. (c) Se o Contratante deixar de cumprir qualquer decisão final resultante de um procedimento de arbitragem ou processo judicial conforme o caso, de acordo com a Cláusula 8 destas CGC.
2.6.3 Pagamentos ao Rescindir-se o Contrato	Ao rescindir este Contrato, conforme estipulado nas Subcláusulas 2.6.1 ou 2.6.2 destas CGC, o Contratante efetuará os seguintes pagamentos à Empresa Consultora: (a) Pagamentos nos termos da Cláusula 6 destas CGC a título de Serviços prestados satisfatoriamente antes da data de entrada em vigor do término; e (b) Salvo no caso de término conforme os parágrafos (a) a (c) e (f) da Subcláusula 2.6.1 destas CGC, o reembolso de qualquer despesa razoável inerente à rescisão rápida e ordenada do Contrato, incluídos os gastos de viagem de regresso do Pessoal e de seus familiares dependentes admissíveis.

3.Obrigações da Empresa Consultora

3.1 Generalidades	
3.1.1 Qualidade dos Serviços	A Empresa Consultora prestará os Serviços e cumprirá suas obrigações nos termos do presente Contrato com a devida diligência, eficiência e economia, de acordo com normas e práticas profissionais geralmente aceitas; observará práticas eficientes de administração e empregará tecnologia apropriada e equipamentos, maquinaria, materiais e métodos eficazes e seguros. A Empresa Consultora atuará em todos os assuntos relacionados com este Contrato ou com os Serviços como assessor leal do Contratante, e sempre deverá proteger e defender os interesses legítimos do Contratante em todas suas negociações com Subconsultores ou com terceiros.
3.2 Conflito de interesses	Os Consultores devem outorgar máxima importância aos interesses do Contratante, sem consideração alguma a respeito de qualquer trabalho futuro, e evitar rigorosamente todo conflito com outros trabalhos ou com seus próprios interesses corporativos.
3.2.1 Proibição à Empresa Consultora de Aceitar Comissões, Descontos, etc.	A remuneração da Empresa Consultora nos termos da Cláusula 6 destas CGC constituirá o único pagamento em conexão com este contrato ou Serviços e a Empresa Consultora não aceitará em beneficio próprio nenhuma comissão comercial, desconto ou pagamento similar em relação com as atividades estipuladas neste Contrato ou serviços, ou no cumprimento de suas obrigações; além disso, a Empresa Consultora fará todo o possível para prevenir que o Subconsultor, o Pessoal e os agentes da Empresa Consultora ou do Subconsultor recebam pagamentos adicionais deste tipo.
3.2.2 Proibição à Empresa Consultora e a suas Filiais de Participar em Certas Atividades	A Empresa Consultora convém que, durante a vigência deste Contrato e depois de seu término, tanto a Empresa Consultora e suas associadas, bem como qualquer Subconsultor e suas associadas serão desqualificados para fornecer bens, construir obras ou prestar serviços (com exceção de Serviços de consultoria) como resultado dos serviços prestados pela Empresa Consultora para a preparação ou execução do projeto ou diretamente relacionado a eles.

Anexo 10_4_Anexo_II_Contrato_CT_PS_19.7_184 (47816832) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 16

3.2.3 Proibição de Desenvolver Atividades Conflitivas	A Empresa Consultora não poderá participar, nem tampouco poderão fazê-lo seu pessoal, seus Subconsultores ou respectivo pessoal, direta ou indiretamente, em qualquer negócio ou atividade profissional que esteja em conflito com as atividades atribuídas a eles neste Contrato.
3.3 Confidencialidade	A Empresa Consultora e seu Pessoal, exceto com prévio consentimento por escrito do Contratante, não poderão revelar em nenhum momento a qualquer pessoa ou entidade nenhuma informação confidencial adquirida no curso da prestação dos serviços. Nem a Empresa Consultora nem seu pessoal poderão publicar as recomendações formuladas durante a prestação dos Serviços ou como resultado desta.
3.4 Seguros que Deverá Contratar o Empresa Consultora	A Empresa Consultora: (a) contratará e manterá assim como fará com que todos os Subconsultores contratem e mantenham, à sua custa (ou do Subconsultor, conforme o caso) e nos termos e condições aprovados pelo Contratante, seguros contra os riscos e nas coberturas **indicadas nas CEC**; e (b) a pedido do Contratante, apresentará comprovante de que estes seguros foram contratados e mantidos e que os prêmios vigentes foram pagos.
3.5 Ações da Empresa Consultora que Requerem a Aprovação Prévia do Contratante	A Empresa Consultora deverá obter por escrito aprovação prévia do Contratante para tomar quaisquer das seguintes ações: (a) assinatura de um subcontrato para a execução de qualquer parte dos Serviços; (b) nomeação de membros do pessoal não incluídos por nome na Apêndice C; e (c) qualquer outra ação que possa estar **estipulada nas CEC**.
3.6 Obrigação de Apresentar Relatórios	(a) A Empresa Consultora apresentará ao Contratante os relatórios e documentos especificados no Apêndice B, na forma, na quantidade e dentro dos prazos estabelecidos neste Apêndice. (b) Os relatórios finais deverão ser apresentados em meio eletônico, além das cópias impressas indicadas no apêndice.
3.7 Propriedade do Contratante dos Documentos Preparados pela Empresa Consultora	(a) Todos os planos, especificações, desenhos, relatórios, outros documentos e programas de computação apresentados pela Empresa Consultora nos termos deste Contrato passarão a ser de propriedade do Contratante, e a Empresa Consultora entregará ao Contratante estes documentos acompanhados de um inventário pormenorizado, a mais tardar na data de expiração do Contrato. (b) O Consultor poderá conservar uma cópia destes documentos e dos programas de computação. Qualquer restrição acerca do uso futuro destes documentos, se houver, será **indicada nas CEC**.
3.8 Contabilidade, Inspeção e Auditoria	A Empresa Consultora: (i) manterá contas e registros precisos e sistemáticos a respeito dos Serviços, de acordo com princípios contábeis aceitos internacionalmente, em tal forma e pormenor que identifique claramente todos as mudanças por unidade de tempo e custos, e o fundamento dos mesmos; e (ii) permitirá que o Contratante, ou seu representante designado e/ou o Banco periodicamente os inspecione, até três (3) anos para contratos de empréstimo assinados de acordo com a Política GN-2350-7 [e até 7 (sete) anos para contratos de empréstimo assinados de acordo com a Política GN-2350-9] depois da expiração ou rescisão deste Contrato, obtenha cópias e os submeta ao exame de

Anexo 10_4_Anexo_II_Contrato_CT_PS_19.7_184 (47816832) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 17

	auditores nomeados pelo Contratante ou pelo Banco, se assim exigir o Contratante ou o Banco, conforme o caso.

4. Pessoal da Empresa Consultora

4.1 Descrição do Pessoal	A Empresa Consultora contratará e designará Pessoal e Subconsultores com o nível de competência e experiência necessários para prestar os Serviços. O Apêndice C descreve os cargos, funções e qualificações mínimas individuais de todo o Pessoal-chave da Empresa Consultora, assim como o tempo estimado durante o qual os Serviços serão prestados. O Contratante aprova por este meio o Pessoal Chave e os Subconsultores enumerados por cargo e nome no Apêndice C.
4.2 Remoção e/ou substituição do Pessoal	(a) Salvo que o Contratante acorde o contrário, não se efetuarão mudanças na composição do Pessoal Chave. Se, por qualquer motivo fora do alcance do Consultor, como aposentadoria, morte, incapacidade médica, entre outros, for necessário substituir um integrante do Pessoal, o Consultor o substituirá por outra pessoa com qualificações iguais ou superiores às das pessoas substituídas. (b) Se o Contratante descobrir que qualquer integrante do Pessoal: (i) cometeu um ato sério de má conduta ou foi acusado de haver cometido um ato criminoso ou, (ii) se o Contratante tiver motivos razoáveis para ficar insatisfeito com o desempenho de qualquer integrante do Pessoal, mediante solicitação por escrito do Contratante expressando os motivos, a Empresa Consultora deverá substituí-lo por outra pessoa cujas qualificações e experiência sejam aceitáveis para o Contratante. (c) A Empresa Consultora não poderá reclamar custos adicionais ou incidentais originados pela remoção e/ou substituição de quadros do pessoal.

5. Obrigações do Contratante

5.1 Colaboração e Isenções	O Contratante fará todo o possível a fim de obter que o Governo conceda à Empresa Consultora a assistência e isenções **especificadas nas CEC**.
5.2 Modificação da Lei Aplicável Pertinente aos Impostos e Encargos	Se, após a data deste Contrato, houver qualquer mudança na lei aplicável em relação aos impostos e encargos que resultarem no aumento ou redução dos gastos em que incorra a Empresa Consultora na prestação dos Serviços, a remuneração e as despesas reembolsáveis pagáveis à Empresa Consultora nos termos deste contrato serão aumentadas ou diminuídas segundo corresponda por acordo entre as Partes, e se efetuarão os correspondentes ajustes dos montantes estipulados na Subcláusula 6.2 (a) ou (b) destas CGC, conforme o caso.
5.3 Serviços e Instalações	O Contratante colocará à disposição da Empresa Consultora, livres de todo encargo, os serviços e instalações enumerados no Apêndice F.

6. Pagamentos à Empresa Consultora

6.1 Pagamento por Preço Global	O pagamento total à Empresa Consultora não deve exceder o preço do contrato, que é um preço global que inclui todos os gastos requeridos para executar os Serviços descritos no Apêndice A. Salvo o estipulado na Subcláusula 5.2, o Preço do Contrato somente poderá ser aumentado

Anexo 10_4_Anexo_II_Contrato_CT_PS_19.7_184 (47816832) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 18

	acima dos montantes estabelecidos na Subcláusula 6.2 se as partes acordarem pagamentos adicionais nos termos da Subcláusula 2.4.
6.2 Preço do Contrato	(a) O preço pagável em moeda(s) estrangeira (s) está **estabelecido nas CEC**. (b) O preço pagável em moeda nacional está **estabelecido nas CEC**.
6.3 Pagamentos por Serviços Adicionais	Os Apêndices D e E apresentam uma discriminação do preço por preço global com o fim de determinar a remuneração pagável por serviços adicionais, acordados segundo a Subcláusula 2.4.
6.4 Prazos e Condições de Pagamento	Os pagamentos serão efetuados na conta da Empresa Consultora e de acordo com o cronograma de pagamentos **estabelecido nas CEC**. O primeiro pagamento será efetuado contra a apresentação pela Empresa Consultora de uma garantia bancária por adiantamento, na mesma quantia, salvo indicação **em contrário nas CEC,** e esta deverá ser válida pelo período **estabelecido nas CEC**. Esta garantia deverá ser apresentada na forma indicada no Apêndice G, ou em outra forma que o Contratante tenha aprovado por escrito. Qualquer outro pagamento será efetuado depois que se tenham cumprido as condições **enumeradas nas CEC** para este pagamento, e os consultores tenham apresentado ao Contratante as faturas especificando o montante devido.
6.5 Juros Sobre Pagamentos Atrasados	Se o Contratante atrasar os pagamentos mais de quinze (15) dias depois da data estabelecida na Subcláusula 6.4 das CEC, deverá pagar juros à Empresa Consultora por cada dia de atraso à taxa **estabelecida nas CEC**.

7. Boa Fé

7.1 Boa Fé	As Partes se comprometem a atuar de boa-fé quanto aos direitos de as ambas partes nos termos deste Contrato e a adotar todas as medidas razoáveis para assegurar o cumprimento dos objetivos do mesmo.

8. Solução de Controvérsias

8.1 Solução Amigável	As Partes acordam que evitar ou resolver prontamente as controvérsias é crucial para a execução fluida do contrato e o êxito do trabalho. As partes farão o possível para chegar a uma solução amigável de todas as controvérsias que surjam deste Contrato ou de sua interpretação.
8.2 Solução de Controvérsias	Toda controvérsia entre as Partes relativa a questões nos termos deste Contrato que não tenha podido ser solucionada de forma amigável dentro dos trinta (30) dias seguintes ao recebimento por uma das Partes do pedido da outra parte referente a esta solução amigável, poderá ser apresentada por qualquer das partes para sua solução conforme **disposto nas CEC**.

Anexo 10_4_Anexo_II_Contrato_CT_PS_19.7_184 (47816832) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 19

III. CONDIÇÕES ESPECIAIS DO CONTRATO

Número da Cláusula das CGC	Modificações e Complementos das Cláusulas das Condições Gerais do Contrato
1.3	O idioma é o português do Brasil.
1.4	Os endereços são: Contratante: Companhia Pernambucana de Saneamento Diretoria de Novos Negócios (DNN) – Gerência de Programas Especiais (GPS) Av. Cruz Cabugá nº 1.387, bairro de Santo Amaro, em Recife/PE, Brasil, CEP: 50.040-905 Atenção: Mauro Roberto S. Lacerda e-mail: compesapsaipojuca@gmail.com Consultor contratado: Consórcio MCRIT/CONCREMAT Rua Capitão José da Luz, nº 58, Empresarial Rio Capibaribe, 4º andar, Coelhos, Recife/PE, CEP: 50.070-540 Atenção: Antônia Monteiro de Freitas E mail: antonia.monteiro@concremat.com.br
1.6	A Empresa Líder é a MCRIT S.L
1.7	Os representantes autorizados são: Contratante: Para ordenação de pagamentos e recebimento de correspondências: Mauro Roberto S. Lacerda – Coordenador da UGP/PSA Ipojuca - Gerente de Programas Especiais da COMPESA. Para acompanhamento técnico e atesto dos serviços realizados: Ygor Ferreira Fonseca. No caso da empresa Consultora: Antônia Monteiro de Freitas.
1.8	A Consultora contratada, seus subcontratados e pessoal obrigam-se ao pagamento de impostos, encargos, taxas e outros tributos devidos em face da Legislação Aplicável.
2.1	O início da data de vigência do contrato será o de sua assinatura, precedida da apresentação do Termo de Constituição do Consórcio devidamente registrado na Junta Comercial da sua sede, se for o caso.
2.2	O prazo para o início da prestação dos serviços é o primeiro dia útil subsequente ao recebimento da Ordem de Serviço. Caso ocorra a demora injustificada no recebimento da Ordem de Serviços, a mesma será considerada recebida após 30 (trinta) dias úteis da sua emissão. Serão emitidas Ordens de Serviços distintas para cada uma das cidades abrangidas pelos Serviços. Para as despesas reembolsáveis referentes à divulgação, mobilização, serviços de campo, diárias e passagens, pagas mediante efetiva utilização, serão concedidas autorizações prévias, específicas, pelo Gestor do Contrato.
2.2.1	O prazo total de execução dos serviços é de 15 (quinze) meses.

Anexo 10_4_Anexo_II_Contrato_CT_PS_19.7_184 (47816832) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 20

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.3</td><td>O prazo de vigência do Contrato é de 21 (vinte e um) meses, contados da data de assinatura do Contrato.</td></tr>
<tr><td>2.3.1</td><td>Recebimento Definitivo dos Serviços:

Decorridos até 90 (noventa) dias da data da conclusão dos serviços, e desde que a Consultora contratada tenha corrigido sem ônus para o Contratante os desenhos e documentos porventura falhos, devidamente comentados por escrito pelo Contratante, será emitido o "Termo de Recebimento Definitivo (TRD)” dos serviços contratados.

Se a qualquer tempo vier a se constatar que em função de dolo ou negligência da Consultora contratada a atividade desenvolvida necessita de adequações por incompatibilidade entre a realidade local e os dados apresentados, os acréscimos de custos serão imputáveis à Consultora contratada, além das ações cíveis e criminais cabíveis</td></tr>
<tr><td>3.1.1</td><td>Responsabilidade: Os autores dos Projetos Executivos deverão providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, instituída pela Lei Federal nº 6.496, de 07 de dezembro de 1977, regulamentada por meio de Resoluções específicas do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA.</td></tr>
<tr><td>3.1.2</td><td>Preservação de Propriedades Alheias:

A Empresa Consultora deverá tomar cuidado na execução dos serviços de campo para evitar prejuízos a terceiros, danos ou perdas em benfeitorias existentes, serviços, propriedades adjacentes ou outras propriedades de qualquer natureza.

A Empresa Consultora deverá tomar o devido cuidado em localizar quaisquer construções, obras ou benfeitorias que possam afetar suas operações, quer constem ou não nos documentos fornecidos pela Contratante.</td></tr>
<tr><td>3.4</td><td>Todos os seguros necessários à prestação dos serviços, conforme legislação vigente, são de única e inteira responsabilidade da consultora contratada.</td></tr>
<tr><td>3.5 (c)</td><td>As demais ações são:
c) alteração do Plano de Trabalho;
d) alteração do cronograma de execução;
e) utilização dos itens das despesas reembolsáveis referentes à Divulgação, Mobilização, Serviços de Campo, diárias e passagens.</td></tr>
<tr><td>3.7</td><td>A Empresa Consultora não poderá utilizar os documentos produzidos no âmbito do contrato para fins alheios ao mesmo sem o consentimento prévio e por escrito do Contratante.</td></tr>
<tr><td>3.7(b)</td><td>Os materiais e equipamentos adquiridos, ao final do contrato, incorporar-se-ão ao patrimônio da Contratante, especialmente:

<table>
<tr><th>MATERIAIS/EQUIPAMENTOS</th><th>UNID</th><th>QUANT</th></tr>
<tr><td>Ar condicionado de até 12.000 BTUs</td><td>unid</td><td>12</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	Armário Alto 2 portas 32 x 172 x 60	unid	6
	Bebedouro refrigerado de Coluna (gelágua)	unid	14
	Cadeiras com Rodízio para Estações de Trabalho	unid	55
	Cadeiras fixas	unid	48
	Computador PC MIX intel Dual Core 1800, 4GB, 1T wireless led 19,5" (ofertado e aceito o processador Intel Core i5 7ª geração ou compatível, 8GB de memória RAM e 500 GB de armazenamento)	unid	39
	Estações de Trabalho em "L" 1,35x1,35 m	unid	55
	Estante de aço com 6 prateleiras de 30 cm	unid	12
	Extensão Elétrica Tripolar com 3 Tomadas de 5 metros	unid	30
	Impressora multifuncional laser colorida	unid	6
	Longarina com 3 cadeiras	unid	6
	Mesa de Reunião (0,98 x 2,04m)	unid	6
	Microondas 20 L	unid	6
	Notebook 14", com sistema operacional (ofertado e aceito o processador Core i5, memória RAM 8GB e 500GB de armazenamento)	unid	14
	Quadro branco 1,20 x 0,90 moldura alumínio	unid	6
	Refrigerador 1 porta 239 L	unid	6
	Tablet 8GB WIFi 3G Tela até 9,6", SO android 4.1 , Quad Core e 1.2 Ghz, USB 2.0, câmera com 5.0 MP, memória RAM 2GB	unid	12
	Telefone celular smartphone com câmera	und	18
	Microfone sem fio	unid	10
	Pedestal	unid	24
	Projetor powerlite 3000 lumens S18 +	unid	10
	Sistema de som portátil, incluindo Caixa Amplificadora	unid	10
	Tela de Projeção com tripé 1,80 x 1,80	unid	10
	TV LED de até 32" com entradas HDMI e USB	unid	10
5.1	Passa a prevalecer a seguinte redação: O contratante envidará seus melhores esforços para assegurar que o Estado de Pernambuco forneça à Empresa Consultora e seu pessoal, permissões de acesso e outros documentos que sejam necessários à prestação dos serviços.		
6.1.1	Reajustamento O preço é fixo e irreajustável, salvo na hipótese da extensão do prazo de execução dos serviços para além do fixado originalmente, por culpa única e exclusiva da Contratante. Nesta hipótese, os preços serão reajustados,		

Anexo 10_4_Anexo_II_Contrato_CT_PS_19.7_184 (47816832) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 22

	anualmente, a partir da data limite para apresentação da proposta, pelo índice setorial de aferição pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, fornecido pelo IBGE, conforme disciplinado nas leis estaduais nº 12.525/2003 e 12.932/2005.
6.1.2	As Despesas Reembolsáveis Gerais integram os preços dos Produtos e serão pagas como parte dos produtos As Despesas Reembolsáveis para Divulgação, Mobilização, Serviços de Campo, diárias e passagens serão pagas contra apresentação de Nota Fiscal da Consultora, anexadas as notas fiscais específicas dos serviços e/ou aquisições respectivas, pelo valor de face destas, acrescidos tão somente os impostos, despesas administrativas e lucro da Consultora.
6.2 (a)	O valor em moeda estrangeira, com impostos, é de: € 323.114,96 (trezentos e vinte e três mil, cento e quatorze euros e noventa e seis centavos de euros).
6.2 (b)	O valor máximo em moeda nacional, com impostos, é de: R$ 9.400.509,94 (nove milhões, quatrocentos mil, quinhentos e nove reais e noventa e quatro centavos)
6.4	Os números das contas são: Para pagamentos em moeda(s) estrangeira(s): MCRIT S. L. – CIF B58677428 BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX IBAN: ES59.2100.4434.8602.0000.4881 Para pagamentos em moeda nacional: CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A – CNPJ 33.146.648/0001-20 Banco Santander Agência nº 0202 Conta Corrente nº 13001147-5 Não são admissíveis adiantamentos. Os pagamentos dos Produtos e das Despesas Reembolsáveis que o integram (Despesas reembolsáveis Gerais) serão realizados conforme cronograma físico financeiro constante do Apêndice H. Para efeito de medição e pagamento dos Produtos P5 a P9 e P11 a P13 serão considerados os preços unitários de cada Projeto, Ajuste, Cursos e/ou visitas multiplicados pelas quantidades entregues/realizadas. Adicionalmente, com relação aos Projetos de ligações intradomiciliares e de ramais (P5 e P6), serão computados apenas aqueles cuja adesão da quadra seja igual ou superior a 70% do número de lotes válidos e tenham sido validados pela Supervisora. As despesas reembolsáveis de Serviços de Campo (R01, R02 e R03), de Divulgação, Mobilização, Diárias e Passagens (todos R04) serão apresentadas mensalmente, conforme sua efetiva utilização, precedida de autorização da Contratante, nos Relatórios Mensais respectivos, acompanhadas de Nota Fiscal da Consultora, anexadas a esta as notas fiscais específicas dos serviços e/ou aquisições. Essas despesas serão pagas conforme os valores efetivamente gastos, acrescidos tão somente das despesas fiscais, administrativas e lucro da Consultora, limitadas ao valor unitário constante da respectiva linha de serviço. A prestação dos serviços será acompanhada pela Fiscalização da Contratante e deverá estar em conformidade com o disposto na Proposta

Anexo 10_4_Anexo_II_Contrato_CT_PS_19.7_184 (47816832) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 23

	da consultora e nos Termos de Referência. Após entrega e aceitação dos produtos a Fiscalização emitirá o respectivo relatório de aceitação que será anexado à fatura correspondente. Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias, para moeda nacional, e de até 60 (sessenta) dias, para moeda estrangeira, sempre contados a partir da data de aprovação dos Produtos entregues.
6.5	A taxa de juros é de 0,5% (meio ponto percentual) ao mês, calculado pro rata die, sobre o valor da fatura em atraso.
8.2	SOLUÇÃO DE LITÍGIOS E CONTROVÉRSIAS Fica eleito o foro da cidade da cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco, no Brasil, a fim de dirimir quaisquer dúvidas surgidas entre o Contratante e a Consultora contratada, em detrimento de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Anexo 10_4_Anexo_II_Contrato_CT_PS_19.7_184 (47816832) SEI SEI-100006/000248/2023 / pg. 24